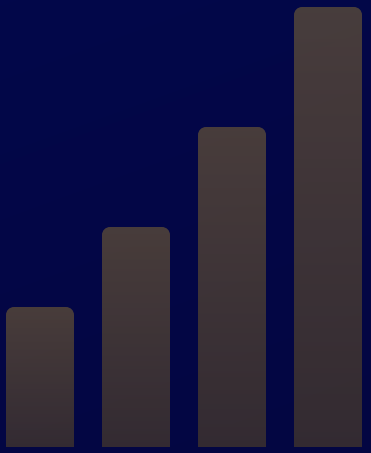
LUCRO ATIVO
COMPLIANCE FISCAL TRIBUTÁRIO

DOSSIÊ TÉCNICO-JURÍDICO · USO INTERNO

Dossiê ICMS SC

Quitação de tributos estaduais em Santa Catarina com debêntures da INVESC — origem do crédito, poder liberatório, marco jurídico no STF e jurisprudência consolidada.

Elaboração: **Lucro Ativo**
Versão **1.0** **Setembro de 2026**



O que este dossiê reúne

A íntegra do material técnico, reorganizada em nove blocos.

01 A origem do crédito
Lei estadual nº 9.940/95 · emissão de 1995

02 Características das debêntures
Ficha técnica completa do ativo

03 O marco jurídico no STF
ADI 5.882 e o efeito repristinatório do art. 8º

04 Liminares em Mandado de Segurança
Protestos, CPEN e devedor contumaz

05 Jurisprudência do TJSC
Decisões do Des. Hélio do Valle Pereira

06 Debênture como garantia em execução fiscal
Aceitação pela própria Fazenda

07 Esfera penal
Decisão favorável e parecer do Ministério Público

08 Procuradoria e incidente de arguição
Parecer do MP/CECCON e rejeição do incidente

09 Parecer Dr. Roque Antonio Carrazza
Poder liberatório e interpretação da lei

A história em uma linha do tempo

Três décadas entre a emissão dos títulos e a consolidação jurídica do seu poder liberatório.

1995
Lei nº 9.940/95 cria a INVESC; emissão de 10.000 debêntures (~R$ 104 mi captados)

1997–99
Inadimplência dos juros; vencimento antecipado declarado em 19/04/1999

2017
Lei nº 17.302/17 tenta limitar o poder liberatório (arts. 6º e 13)

2022
STF (ADI 5.882) declara os arts. 6º e 13 inconstitucionais → repristina o art. 8º da Lei 9.940/95

2022
TJSC rejeita o incidente de arguição contra o art. 8º, à luz do julgado do STF

2023–24
Liminares protegem contribuintes: protestos suspensos, CPEN, afastado o rótulo de devedor contumaz

Síntese: a partir do vencimento das debêntures, nos termos do art. 8º, II, da Lei nº 9.940/95, os títulos passaram a ter **poder liberatório para quitação de tributos estaduais** — fundamento que hoje se apoia em decisão do STF e em jurisprudência estadual consistente.

01

A origem do crédito

Como nasceram as debêntures da INVESC — e por que elas carregam poder liberatório para quitar tributos estaduais.

1995: a emissão que financiou o Estado

A constituição da INVESC

Em 1995 foi constituída a **Santa Catarina Participações e Investimentos S.A. — INVESC**, pela **Lei estadual nº 9.940/95**, com o principal objetivo de captar recursos para investimentos públicos. A INVESC lançou, à época, cerca de **dez mil debêntures** no mercado, captando aproximadamente **R$ 104 milhões**.

A contrapartida ao investidor

A INVESC oferecia pagamento de **juros de 14% ao ano**, com atualização pela **TJLP** (taxa de juros de longo prazo). Como garantia adicional de cumprimento contratual, dava **ações ordinárias da Celesc**, correspondentes a aproximadamente **30% do capital votante** da companhia de energia elétrica.

O descumprimento: diante da inadimplência da parcela de juros vencida em **31/10/1997** — e após tratativas do Agente Fiduciário e da Comunhão de Debenturistas sem solução viável —, o Agente Fiduciário declarou o **vencimento antecipado das debêntures em 19 de abril de 1999**, com fundamento na Escritura de Emissão (Seção V, item 5, alínea “a”).

O poder liberatório nasce da própria lei

Com o vencimento, os títulos ganharam a prerrogativa prevista no art. 8º da Lei nº 9.940/95.

> *"Art. 8º A sociedade, por decisão de Assembléia Geral, poderá, quando for necessário à consecução dos seus objetivos, atribuir aos títulos de sua emissão as características de permutabilidade e de* **poder liberatório** *para:* **I** *— aquisição de bens e direitos do Estado de Santa Catarina e de entidades da administração pública estadual que venham a ser alienados;* **II** *—* **quitação de dívidas tributárias***. Parágrafo único. Para efetivação do disposto no inciso II, tratando-se de crédito tributário inscrito em dívida ativa, fica assegurada uma valoração adicional do título em até* **20% (vinte por cento)***."*
>
> Lei Estadual nº 9.940/1995 — Santa Catarina

Quitação de tributos estaduais

A partir do vencimento, nos termos do art. 8º, II, as debêntures passaram a ter **poder liberatório para quitação de tributos estaduais** — vencidos ou vincendos.

Privatizações e bens do Estado

A lei também prevê o uso das debêntures na **aquisição de bens comercializados pelo Estado de SC** — o que torna o ativo uma opção relevante em privatizações e alienações estaduais.

02

Características das debêntures

A ficha técnica completa do ativo — registro, códigos, remuneração e as prerrogativas de permuta e poder liberatório.

Ficha técnica do ativo

Emissora	Santa Catarina Participação e Investimentos S.A. — INVESC
Legislação	Lei nº 9.940/95
Registro CVM	SEP/GER/DEB — 95/107, em 14/12/95
Situação da emissora	Inadimplente com as obrigações pecuniárias
Código do ativo	CETIP: IVSC 11
Código ISIN	BRIVSCDBS012
Banco mandatário	Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (Banco do Brasil)
Coordenador líder	Banco Bradesco S.A.
Data de emissão	1º de novembro de 1995 (para todos os efeitos legais)
Data de vencimento	31 de outubro de 2000

Quantidade	10.000 debêntures, em série única
Valor total da emissão	R$ 100.000.000,00 na data de emissão
Valor nominal	R$ 10.000,00 por debênture, na data de emissão
Forma	Nominativas escriturais
Espécie	Subordinada, com direito a permutabilidade
Conversibilidade	Não conversíveis em ações
Permuta	1 debênture por 8.800 ações ON da CELESC
Remuneração	TJLP + juros de 14% a.a., pagos anualmente sobre o valor nominal

Poder liberatório: as debêntures podem ser utilizadas como **moeda para pagamento de tributos estaduais, vencidos ou vincendos**, por seu preço unitário na data de sua utilização.

03

O marco jurídico no STF

A ADI 5.882 derrubou a lei que limitava o poder liberatório — e devolveu plena vigência ao art. 8º da Lei 9.940/95.

A tentativa de limitação: Lei nº 17.302/17

Publicada em 30/10/2017, trouxe condições mais benéficas ao Estado, limitando o poder liberatório e revogando a permutabilidade.

> *"Art. 6º A partir da data da publicação desta Lei, os títulos fundados na Lei nº 9.940, de 19 de outubro de 1995, passam a ser atualizados pelo mesmo índice de correção dos créditos tributários da Fazenda Pública. § 1º Fica vedada [...] a transferência da titularidade dos créditos [...]. § 2º Os contribuintes do ICMS, titulares [...] de créditos decorrentes de debêntures fundadas na Lei nº 9.940, de 1995, poderão efetuar a compensação do valor representado pelo respectivo título com débitos tributários próprios de ICMS,* **a vencer, vencidos ou parcelados, inscritos ou não em dívida ativa** *[...]. Art. 13. Fica revogado o art. 8º da Lei nº 9.940, de 19 de outubro de 1995."*
>
> Lei Estadual nº 17.302/2017 — dispositivos posteriormente declarados inconstitucionais

O contra-ataque institucional: o artigo 6º, parágrafos e incisos foram objeto de **Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 5.882/SC)**, intentada pelo Governador do Estado de Santa Catarina em exercício, perante o Supremo Tribunal Federal.

ADI 5.882: o julgamento de 17/05/2022

> *"O Tribunal, por maioria, confirmou a medida cautelar anteriormente concedida e, no mérito, conheceu da ação direta para julgar procedente o pedido formulado,* **declarando a inconstitucionalidade do artigo 6º e, por arrastamento, do artigo 13, ambos da Lei Estadual catarinense 17.302, de 30 de outubro de 2017***, nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques, que acompanhavam o Relator quanto à procedência da ação direta, mas propunham a modulação dos efeitos da decisão. Os Ministros Roberto Barroso e Edson Fachin acompanharam o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de 6.5.2022 a 13.5.2022."*
>
> STF — ADI 5.882/SC, j. 17-05-2022

Efeito repristinatório

Com a inconstitucionalidade dos arts. 6º e 13 da Lei 17.302/17, o STF atribuiu **efeito repristinatório** (reentrada em vigor de norma aparentemente revogada) ao **art. 8º da Lei 9.940/1995** — que volta a valer integralmente.

O que pende

Pende de julgamento **apenas a modulação dos efeitos** (embargos declaratórios). Em decisões estaduais posteriores, já houve **modulação em favor dos contribuintes até fevereiro de 2018** quanto a pagamentos realizados naquele período.

Repristinação: por que o art. 8º voltou a valer

> *"A norma pretensamente revogada pela norma inconstitucional se mantém em vigor. Declarada a inconstitucionalidade da norma revogadora, constata-se que ocorreu uma mera pretensão da norma nula revogar outra norma."*
>
> Rui Medeiros (1999, p. 652, apud FERREIRA, 2009, p. 39)

A conclusão jurídica

Em razão do efeito repristinatório, os artigos 6º e 13 da Lei catarinense nº 17.302/17 — que haviam revogado o art. 8º da Lei nº 9.940/95 — foram declarados inconstitucionais, de modo que **volta a vigorar a lei anteriormente revogada**, permitindo a conclusão de **validade e vigência do artigo 8º da Lei 9.940/1995**, bem como do **poder liberatório para quitação de dívidas tributárias**. Em síntese: o pedido de quitação do ICMS é realizado pautando-se na Lei 9.940/1995 e na escritura de emissão das debêntures da INVESC, plenamente válidas.

04

Liminares em Mandado de Segurança

Decisões recentes que protegem, na prática, o contribuinte que utiliza as debêntures — protestos, certidões e devedor contumaz.

Caso 1 — Sustação de protestos e emissão de CPEN

MS impetrado contra ato do Gerente Administrativo da Regional da Fazenda Estadual (identificação da impetrante preservada — LGPD).

O caso concreto

Contribuinte de ICMS adquiriu, entre **2014 e 2023**, **21 debêntures da INVESC**, totalizando **R$ 60.688.625,97**. Sempre agiu dentro da legalidade: protocolou as debêntures e pediu declaração de quitação perante o Fisco. O Estado, que criou a INVESC, insistia em não reconhecer o poder liberatório — inscrevendo débitos em dívida ativa, levando CDAs a protesto e ajuizando execuções fiscais. Em 12/03/24, teve negada a certidão de regularidade fiscal.

O que o juízo considerou

A aceitação das debêntures engendra **compensação, causa de extinção do crédito tributário**, e não consiste em favor fiscal — dispensando autorização do Confaz, pois não dá ensejo a guerra fiscal. Com a inconstitucionalidade dos arts. 6º e 13 da Lei 17.302/17, houve efeito repristinatório da lei que concedia o poder liberatório: o pagamento do ICMS/SC realizado por debêntures da INVESC **"deve ser garantido e considerado como efetivamente quitado"**, conforme decidido pelo STF na ADI nº 5.882.

Periculum in mora reconhecido: apontamento de CDAs a protesto e negativa de certidão de regularidade fiscal importam restrição de crédito e de atividades — a falta da CPEN impede negociações, participação em licitação e adesão ao TTD (Tratamento Tributário Diferenciado).

Caso 1 — A liminar deferida

> *"Diante do exposto,* **defiro a liminar** *para determinar a suspensão dos efeitos dos protestos lavrados em desfavor da Impetrante (protestos nºs 144557, 172743, 176327, 176329 e 186053)* **e a emissão de CPEN em favor desta**, *até o julgamento definitivo desta demanda. Expeça-se ofício ao respectivo Cartório de Títulos. [...] Após, dê-se vista ao Ministério Público."*
>
> TJSC — Liminar em Mandado de Segurança nº 5010809-64.2024.8.24.0038/SC, 18/03/2024

O teste da cautela

O juízo aplicou a régua clássica: quanto mais denso o *fumus boni juris*, menor o rigor no *periculum in mora* — e, no conflito entre dois bens jurídicos, tutela-se o bem maior (TJSC, AI n. 2008.031776-5; AI n. 0011057-16.2016.8.24.0000).

O que ficou garantido

Protestos suspensos e **certidão positiva com efeitos de negativa (CPEN)** emitida — restaurando a capacidade de negociação, licitação e regularidade da empresa enquanto a demanda tramita.

Caso 2 — Afastado o rótulo de “devedor contumaz”

Empresa intimada a regularizar a situação fiscal sob pena de enquadramento como devedora contumaz — com tributo quitado por debêntures da INVESC.

O risco imposto ao contribuinte

O enquadramento sujeitaria a empresa a medidas específicas de fiscalização, restrição de benefícios fiscais, regime diferenciado de apuração de ICMS e até representação por crime contra a ordem tributária. Nas execuções fiscais, parte dos créditos já estava garantida por **carta fiança de R$ 11.000.000,00**, aceita pelo exequente — quase metade dos créditos constituídos.

A decisão

“Pendente a discussão jurídico-constitucional acerca do poder liberatório das debêntures da Invesc [...] **tenho por temerário o enquadramento do contribuinte em regime tributário rígido e diferenciado**, com nefastas consequências ao desenvolvimento de suas atividades empresariais. [...] **Defiro a liminar** para determinar que a autoridade impetrada se abstenha, por ora, de enquadrar a Impetrante como ‘devedora contumaz’, ou ainda, que suspenda os efeitos de tal enquadramento.”

Fonte: sentença nº 5005679-30.2023.8.24.0038/SC — publicada em 15/08/2023, com vigência até o julgamento definitivo da demanda ou da Arguição de Inconstitucionalidade nº 5030516-06.2022.8.24.0000 perante o Órgão Especial do TJSC.

05

Jurisprudência do TJSC

As decisões do Des. Hélio do Valle Pereira que reconheceram a repristinação e reposicionaram o tema após o STF.

Recurso do Estado nº 0301128-02.2016.8.24.0026

Apelação do Estado contra sentença de Guaramirim que reconheceu o poder liberatório e declarou extintos créditos tributários pela compensação (Inecel Estruturas Elétricas Ltda.).

> *"Noto que as razões para o reconhecimento da inconstitucionalidade do Art. 6º da Lei Estadual catarinense 17.302/2017* **não maculam, ex ante, o que dispõe o Art. 8º da Lei nº 9.940/1995**, *que sequer experimentou questionamentos quanto à sua constitucionalidade nestes autos. Ademais, a repristinação do artigo em tela [...] pode contribuir, penso eu, para que o Estado de Santa Catarina venha a promover solução definitiva quanto ao passivo referente às debêntures da INVESC."*
>
> Trecho acolhido do amicus curiae A. Angeloni & Cia Ltda., citado na decisão

O desfecho

"Em resumo: após o posicionamento do STF (inclusive de caráter vinculante) em face da Lei 17.302/2017, as debêntures apresentadas estão subordinadas ao disposto no 8º da Lei Estadual 9.940/1995, de modo que é preciso aguardar a deliberação sobre a validade da regra. Assim, **determino a suspensão deste processo** (art. 313, V, a, do CPC), na espera da deliberação pelo Órgão Especial acerca do incidente de arguição de inconstitucionalidade n. 5030516-06.2022.8.24.0000." *(Decisão publicada em 08/11/2022.)*

Apelação nº 0301336-49.2017.8.24.0026

Mesmo relator, mesma lógica — agora com a citação expressa do voto do Min. Gilmar Mendes na ADI 5.882.

> *"A pretensão está amparada no art. 8º da Lei Estadual 9.940/1995, mas esse dispositivo foi revogado pelo art. 13 da Lei Estadual n. 17.302/2017. Só que recentemente* **o STF declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do tal art. 13, ensejando a repristinação do aludido art. 8º** *da Lei Estadual 9.940/1995 (nos termos do art. 11, § 2º, da Lei 9.868/99), como consignou expressamente o Min. Gilmar Mendes [...]. É verdade que os embargos declaratórios opostos na ADI 5.882 ainda não foram julgados, mas o conteúdo limitado desse tipo recursal* **não sugere a possibilidade de mudança substancial da decisão do STF**, *o que justificou o levantamento da suspensão independentemente do trânsito em julgado."*
>
> TJSC — 0301336-49.2017.8.24.0026, decisão publicada em 08/11/2022

Situação processual: o processo foi novamente suspenso aguardando a análise da validade do art. 8º pelo Órgão Especial (incidente nº 5030516-06.2022.8.24.0000) — incidente posteriormente **rejeitado**, como registra a seção 08 deste dossiê.

06

Debênture aceita como garantia

Em execução fiscal, a própria Fazenda aceitou a debênture da INVESC como garantia do juízo.

A Fazenda aceitou — e o juízo deferiu a penhora

Situação do processo

O executado ofereceu à penhora **1 (uma) debênture** (Evento 8, PET1). A **Fazenda aceitou** o título como garantia nº 00001172/2020 (Evento 14, PET1).

A decisão

"2.1 — **Defiro a penhora da debênture** n. 00001172/2020; 2.2 — Faça-se a penhora por termo nos autos; 2.3 — Intime-se a parte executada para, no prazo de 30 dias (art. 16 da LEF), oferecer embargos [...]."

Fonte: decisão nos autos do processo nº 5001977-40.2021.8.24.0008, proferida em 03/03/2021. **Leitura prática:** a aceitação pela própria Fazenda reforça o valor jurídico-patrimonial do título — inclusive como instrumento de garantia do juízo em execuções fiscais.

07

Esfera penal

Absolvição sumária e parecer do próprio Ministério Público pela absolvição — a boa-fé de quem usou as debêntures na forma da lei.

Decisão penal favorável: ausência de dolo

Réu denunciado por 8 vezes pela prática, em tese, do crime do art. 2º, II, da Lei 8.137/90 (não recolhimento de ICMS de 2011, 2012 e 2015).

Os fatos que afastaram o dolo

O réu comprovou ser titular de debêntures de emissão da INVESC. A debênture ofertada como caução no juízo cível alcançou **R$ 924.131,67** (atualizado em 12/06/2017) — **superando a dívida apontada na denúncia (R$ 225.428,94)**. Havia ação cível discutindo a quitação do débito, com tutela de urgência deferida para sustar a exigibilidade do título, servindo a debênture como caução.

O fundamento da absolvição

"Como já dito, **vinha se admitindo a compensação das debêntures com débitos tributários, tanto pelo próprio Estado de Santa Catarina como pela jurisprudência catarinense**. Tais circunstâncias, por certo, tornam dúbia a constituição do crédito tributário [...] e **afastam o dolo** da conduta do réu [...]. Assim, não evidenciado o dolo, a absolvição do réu se impõe."

Dispositivo: "Ante o exposto, **absolvo sumariamente** [identificação preservada — LGPD], com fundamento no art. 397, III, do CPP. Sem custas." Em recurso em sentido estrito correlato, a **rejeição da denúncia foi mantida** — reconhecida a independência das esferas, mas também a ausência de indícios de ação fraudulenta.

Parecer do MP em ação penal: pela absolvição

O contexto reconhecido pelo MP

No período de constituição da dívida (2012), **havia decisões do TJSC que reconheciam como possível o pagamento de tributos em títulos públicos** emitidos pelo Estado, desde que a lei atribuísse efeito liberatório — como no caso do INVESC (Apelações ns. 0012770-93.2012.8.24.0023 e 2013.015204-8). O réu, sócio-administrador, fez uso das debêntures revestidas de poder liberatório para quitar débitos, oferecendo-as como caução na Execução Fiscal n. 0900435-07.2014.8.24.0036, nos termos da Lei n. 9.940/1995.

A manifestação

"A conduta do acusado, à época dos fatos, **era legítima**, já que estava autorizado a pleitear a compensação de débitos tributários por debêntures da INVESC. Além do mais, as debêntures possuem o valor de cerca de **R$ 829.928,53**, o que acautela satisfatoriamente o débito tributário em debate. [...] fica nítida a **ausência de dolo** do acusado de sonegar o tributo estadual, tornando sua **absolvição** a medida mais adequada. [...] o Ministério Público requer o julgamento antecipado do feito e a absolvição, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal."

08

Procuradoria e incidente de arguição

O parecer do Procurador-Geral de Justiça pela validade das relações jurídicas — e a rejeição do incidente contra o art. 8º.

Parecer no incidente nº 5030516-06.2022.8.24.0000

Caso concreto: ação declaratória de A. Angeloni & Cia Ltda. — extinção de crédito de ICMS (jul–set/2009) pago com debêntures, então totalizando R$ 14.888.645,50.

A tese contrária (3 argumentos)

- Inexistência de previsão no CTN de extinção do crédito tributário por debêntures;
- Competência exclusiva da União para legislar sobre direito comercial;
- Ausência de convênio Confaz autorizando benefícios fiscais.

O contexto fático que a derruba

O art. 8º **estava plenamente em vigor** quando o contribuinte utilizou os créditos para pagar **50% do ICMS devido**. O poder liberatório foi **ratificado pelo então Governador**, em protocolo de intenções no qual o Estado aceitaria o pagamento de tributos com as debêntures. Em contrapartida, o contribuinte criaria **700 empregos diretos** e incrementaria atividades em **R$ 100 milhões** — obrigações aparentemente atendidas. Houve ainda **Regime Especial** formalizado e **diversos pareceres favoráveis da própria PGE** ao pagamento de ICMS com debêntures.

Confiança legítima: o Estado não pode se voltar contra o próprio ato

O argumento central

O Estado de Santa Catarina, por meio da INVESC, **obteve ganhos financeiros** derivados das debêntures adquiridas por investidores — que certamente levaram em consideração o poder liberatório conferido legalmente aos títulos. "Não é admissível que o ente público, objetivando auferir vantagens, pratique atos amparado em norma pretensamente ilegítima e, posteriormente, **pretenda se beneficiar de sua própria torpeza**."

O respaldo do STF

"A proteção da confiança, enquanto valor constitucional [...] **desautoriza a Administração Pública a exercer o seu imperium de desconstituir ou anular as situações administrativas** desconformes com o postulado da legalidade administrativa, quando revestidas de aparência de legalidade, de boa-fé e consolidadas no tempo por inércia do próprio ente público que as originou ou lhes deu causa."

Conclusão do parecer: *"Ante o exposto, manifesta-se o Procurador-Geral de Justiça, por intermédio do Coordenador do CECCON, no sentido do* **não acolhimento da arguição**, *para que seja* **reconhecida a validade de todas as relações jurídicas amparadas no artigo 8º da Lei Estadual n. 9.940/1995**."

O incidente de arguição foi rejeitado

Órgão Especial do TJSC — incidente suscitado pela Quarta Câmara de Direito Público contra o art. 8º da Lei 9.940/95.

> *"Nesse sentido, diante de superveniente julgado do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, caracteriza-se necessária a rejeição do presente incidente de arguição de inconstitucionalidade. Ante o exposto, com fulcro no parágrafo único do artigo 949 do Código de Processo Civil,* **rejeito o presente incidente de arguição de inconstitucionalidade**.*"*
>
> TJSC — Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5030516-06.2022.8.24.0000

O que isso significa: a validade do art. 8º da Lei 9.940/95 **deixou de ser questionada com êxito também na via estadual** — o Órgão Especial reconheceu que, após o STF (ADI 5.882, com repristinação expressa), não cabia nova declaração de inconstitucionalidade do dispositivo.

09

Parecer Dr. Roque Antonio Carrazza

A conclusão de um dos maiores tributaristas do país sobre as debêntures da INVESC, o poder liberatório e a utilização para quitação de tributos com base na Lei 9.940/1995.

Interpretar a lei é captar seu conteúdo — não só suas palavras

A premissa hermenêutica

"Ao cabo de tudo o que expusemos, devemos ter presente que interpretar um texto legislativo, mais do que simplesmente entender as palavras que o compõem, é **captar seu conteúdo e suas implicações práticas**. De fato, as disposições legais não devem ser compreendidas apenas no estrito e exclusivo entendimento gramatical de seus termos. Fosse assim [...] a palavra 'exegese' poderia ser substituída por 'leitura', e o termo 'hermenêutica' deixaria de identificar uma Ciência própria, para tornar-se sinônimo de 'gramática'."

A lição de Carlos Maximiliano

"A palavra é um mau veículo do pensamento; por isso, embora de aparência translúcida a forma, não revela todo o conteúdo da lei [...]; sob um só invólucro verbal se conchegam e escondem várias idéias, valores mais amplos e profundos do que os resultantes da simples apreciação literal do texto." Tais ideias ressaltam a importância da **interpretação sistemática**, que, em busca da *mens legis*, exige uma visão global do ordenamento jurídico.

"Na interpretação das leis, mais importante do que o rigor da lógica racional, é o entendimento razoável dos preceitos, porque o que se espera inferir das leis não é, necessariamente, a melhor lógica, mas uma **justa e humana solução**.*"*

Goffredo da Silva Telles Júnior, citado no parecer — que conclui pela leitura razoável do art. 8º da Lei catarinense nº 9.940/1995 e pela validade do poder liberatório

O quadro completo de sustentação jurídica

Base legal

Art. 8º da Lei estadual nº 9.940/95: poder liberatório para **quitação de dívidas tributárias** + valoração adicional de até 20% em dívida ativa.

STF

ADI 5.882 (17/05/2022): inconstitucionalidade dos arts. 6º e 13 da Lei 17.302/17 — **repristinação expressa do art. 8º**.

Órgão Especial TJSC

Incidente nº 5030516-06 **rejeitado** (art. 949, § único, CPC), à luz do julgado do STF.

Liminares recentes

Protestos suspensos + **CPEN emitida** (18/03/2024); afastado o enquadramento como **devedor contumaz** (15/08/2023).

Fazenda e esfera penal

Debênture **aceita como garantia** em execução fiscal; absolvição sumária e **parecer do MP pela absolvição** — ausência de dolo.

Doutrina

Parecer do Prof. **Roque Antonio Carrazza** pela validade do poder liberatório com base na Lei 9.940/1995.

Pontos de atenção (uso interno): pende a **modulação de efeitos** na ADI 5.882 (embargos declaratórios); há registro de **ADI nº 7.329** sobre o tema e de decisões estaduais com modulação em favor de contribuintes até fevereiro de 2018. Toda operação exige análise caso a caso pela área técnica-jurídica antes de qualquer compromisso com cliente.

LUCRO ATIVO
COMPLIANCE FISCAL TRIBUTÁRIO

Inteligência tributária com base jurídica sólida.

Dossiê técnico de uso interno — suporte à qualificação de operações de quitação de ICMS em Santa Catarina.

Lucro Ativo · Compliance Fiscal Tributário www.meulucroativo.com.br **Setembro 2026 · Versão 1.0**

